

1500906-86.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 0,52g de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína e, nessa mesma ocasião, em sua residência, situada na Rua Tamoios, 5, Bairro Castelo Branco, também nesta cidade, tinha em depósito, para fins de tráfico, 138,97g da mesma substância, droga essa capaz de causar dependência.

A ré ingressou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500906-86.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500906-86.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 5661201 - DEL.SEC.ARAÇATUBA

PLANTÃO, 7443/19/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2166302 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 7443/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2166302/2019 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 74443/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2166302 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 7443/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2166302 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 7443/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA LUANA TEODORO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

JÉSSICA LUANA TEODORO foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 05 de junho de 2019, por volta das 19h00, na Rua Luiz

Mitidiero, 310, Bairro Aviação, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 0,52g de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína e, nessa mesma ocasião, em sua residência, situada na Rua Tamoios, 5, Bairro Castelo Branco, também nesta cidade, tinha em depósito, para fins de tráfico, 138,97g da mesma substância, droga essa capaz de causar dependência.

A ré ingressou espontaneamente nos autos, mediante a juntada de procuração outorgada aos seus defensores (fls. 73/74), dando-se por notificada e apresentou defesa prévia (fls. 94/100). A denúncia foi recebida no dia 18 de setembro de 2019 (fls. 105/106).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo que, ao final, a ré foi interrogada (fls. 179/180 e 404).

Em debates orais, o Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição da ré, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e a desclassificação de sua conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio, aplicando-se a pena de advertência (mídia audiovisual).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Com efeito, é caso de desclassificação da conduta da ré para o artigo 28 da Lei de Drogas.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), laudos de constatação prévia de entorpecente (fls. 40 e 41), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 146/148 e 149/151) e demais provas colhidas nos autos. Tais provas técnicas encontram eco nos autos, inexistindo assim qualquer resquício de dúvida quanto à ilicitude daquelas substâncias causadoras de dependência, apreendidas na ocasião.

A autoria é indubitosa e recai seguramente sobre a autora quanto à posse de drogas. Vejamos:

Em juízo, a testemunha Ciro Cesar Ravanhani de Lima, policial militar, disse que a equipe estava em patrulhamento quando avistou um veículo que tinha várias denúncias de estar envolvido com tráfico de entorpecentes e estava sendo conduzido por um indivíduo chamado Igor, enquanto a ré estava no banco passageiro. Em busca pessoal, nada foi encontrado com Igor ou no carro, porém com a acusada foram localizados R\$ 20,00 e uma porção de cocaína. Indagada pelos policiais, a ré informou que tinha mais um pouco de droga em sua casa, para onde eles se dirigiram e ela pegou no banheiro algumas porções de pasta-base de cocaína. Foi realizada busca na residência da ré e foram encontradas mais uma porção de cocaína, tesoura e fita plástica. Na ocasião, a acusada lhes informou que seu marido havia sido preso alguns dias antes por tráfico de drogas e que alguns usuários ainda iam até sua casa procurando-o. Não conhecia a ré (fls. 181).

Por sua vez, Gleyson Donizete Alves, policial militar, corroborou a versão contada por seu colega de farda. Acrescentou que havia muitas denúncias de tráfico de drogas contra Luciano, marido da ré, e por isso o carro dela foi abordado; que ela assumiu a propriedade das 25g de cocaína encontradas no banheiro, porém disse que a droga encontrada na mesa da cozinha deveria ser de quando seu marido foi preso. Não conhecia a ré e nunca ouviu qualquer referência sobre ela estar envolvida no tráfico junto com o marido (fls. 402).

Em interrogatório judicial, a ré Jéssica Luana Teodoro negou a autoria dos fatos. Alegou que era usuária de drogas, que os entorpecentes encontrados com ela e no banheiro eram de seu uso pessoal e que desconhece a origem das drogas encontradas na cozinha. Disse que, na ocasião dos fatos, ao ser abordada, estava com um baseado aceso na mão e quando chegaram em sua casa ela contou que havia drogas no banheiro. Não sabe porquê quando Luciano foi preso os policiais daquela abordagem não pegaram a droga que estava na cozinha. Não é mais usuária de entorpecentes (fls. 403).

Como se vê, apesar dos indícios da prática delitiva em que a ré fora denunciada, não se pode dizer, com a certeza necessária para imposição da condenação, que a droga seria comercializada, sob pena de se condenar a acusada com base em mera suposição. Não há suficientes elementos concretos que permitam desmentir a alegação

de que as porções serviriam para seu consumo pessoal. Nesse sentido:

"A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida, mas antes deve ficar conferidamente demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio, justifica-se a desclassificação de tráfico para o uso próprio" (TJSP, Ap. 164.525-3/4, 1ª Câ., rel. Des. Devienne Ferraz, RT 727/473).

"A singela apreensão de apreciável quantidade de tóxico não basta ao reconhecimento da traficância, eis que essa quantidade, ainda que sugerindo alguma suspeita, nem sempre dirime a controvérsia sobre ser o infrator traficante ou usuário" (TJSP, Ap. 175.700-3/9, 2ª Câ., rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 717/391).

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, COMO DA DENÚNCIA CONSTOU – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DÚBIAS – ABORDAGEM NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA APONTADA COMO DEPÓSITO DE DROGAS E DINHEIRO DO TRÁFICO – A DONA DA RESIDÊNCIA ADMITIU A PROPRIEDADE DAS DROGAS E DINHEIRO ENCONTRADOS – O FATO DE O RÉU TER SIDO VISTO MANIPULANDO UMA POCHETE COM PORÇÕES DE DROGAS NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O TRÁFICO – SEMPRE QUE OUVIDO DISSE SER USUÁRIO E ESTAVA NO LOCAL PARA CONSUMIR DROGAS, VERSÃO CONFIRMADA PELAS TESTEMUNHAS DE DEFESA OUVIDAS EM CONTRADITÓRIO – NA DÚVIDA, MELHOR A DESCLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal 1501109-85.2019.8.26.0526; Relator

(a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022).

É de rigor, pois, que as dúvidas geradas pelo conjunto probatório sejam resolvidas em favor da ré, em reverência ao princípio do "in dubio pro reo" que vigora do Processo Penal.

Desse modo, necessária se faz a desclassificação da conduta da acusada para o crime tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, conforme requerido pelo Ministério Público e pela Defesa.

Por outro lado, à míngua de outros elementos de prova aptos a ensejar a condenação da acusada e acompanhando, inclusive, manifestação ministerial, a absolvição quanto ao tráfico de drogas é a medida de rigor, à luz do disposto no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Passo à fixação da pena.

Diante das circunstâncias do caso concreto e por se tratar de ré primária e que não registra maus antecedentes (fls. 34/36), entendo que a pena de advertência sobre os efeitos das drogas mostra-se como a medida mais adequada, sendo suficiente para prevenção e reprovação do crime e desnecessária a imposição de outra medida.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar a ré JÉSSICA LUANA TEODORO, qualificada nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, e absolvê-la pela imputação descrita na denúncia quanto à prática do crime descrito no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A ré respondeu ao processo em liberdade, de modo que lhe faculto o direito de recorrer na mesma condição.

Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração das drogas apreendidas nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.

Por fim, determino a restituição do dinheiro apreendido em favor da acusada (fls. 20/21).

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para designação de audiência de advertência.

P. R. I. C.

Araçatuba, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA